



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. רבקה שטיינלאוף
2. אליעזר שטיינלאוף
מרחוב בגין 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. רוני רימון
2. לינדה רימון
מדרך הראשונים 39 רמת השרון
3. משה מילדוורט
4. תמר מילדוורט
מדרך הראשונים 39 רמת השרון

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב דרך הראשונים 39 רמת השרון הבנוי על חלקה 274 בגוש 6418 (להלן: "הבית").

הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

לדירת התובעים בבית (תת חלקה 15) צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית באות "ב".
לדירת הנתבעים 1 ו-2 בבית (תת חלקה 14) צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית באות "ח".
לדירת הנתבעים 3 ו-4 בבית (תת חלקה 2) צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית באות "ז".

התובעים טוענים כי הנתבעים עושים שימוש בגומחה המצויה לצד החניות הצמודות לדירותיהם לצורך חניית רכבם תוך הסגת גבול לרכוש המשותף והפרעה למרחב תמרון בחניון הבית. לטענת התובעים המדובר בשימוש בלתי סביר ברכוש המשותף אשר הנתבעים מסרבים להפסיקו. נטען עוד כי בשל פעולות הנתבעים כאמור ניזוק רכבם של התובעים.

לאור האמור מבקשים התובעים כי ינתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להחנות את רכבם בגומחה ולחייבם בהוצאות ההליך.

הנתבעים 1 ו-2 טוענים כי המצב בחניון הבית חל כבר 30 שנה והתובעים מעולם לא התלוננו בהקשר זה לא בפניהם (במשך 14 השנים שהם גרים במקום) ולא בפני קודמיהם בזכויות, אשר אף אמרו במפורש לנתבעים כי הם חונים במקום שנים רבות. גם כאשר חונה רכב בטור הוא אינו חורג מעבר לשטחי החניה הפרטיים האחרים בבית. בין כל הנתבעים הסכם לפיו לא תחנה יותר ממכונית אחת בטור כך שתמיד יותר מרחב תמרון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעים 3 ו-4 טוענים כי התובעים אינם תמי לב בהגשת תביעתם שעה שהם עצמם סיפחו חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת החניה הצמודה לדירתם. ה"גומחה" הנטענת הינה רחבה בגודל משמעותי וחניה של רכב אחד בטור מותרת מרווח תמרון של כ- 3.5 מטרים ואיננה מפריעה או גורעת מזכויות התובעים. מצב החנייה הקיים בבית הינו מאז 1976 ללא כל טענה של מן שהוא לרבות התובעים. מכל מקום, הנתבעים 3 ו-4 אינם עושים שימוש תדיר בחניה אלא אחת לשבועיים למשך מספר שעות ולעיתים לצורך פריקת מוצרים לפרק זמן קצר. המדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף כאשר התובענה איננה אלא צרות עין. עוד נטען כי התאונה ארעה בשל נהיגה רשלנית ואי שימוש במרווח התמרון שנותר ולא בשל חנייה בטור ברחבה האמורה.

התובעים הגישו כתב תשובה וטענו כי הנתבעים 1 ו-2 לא יכלו לרכוש מקודמיהם בזכויות זכות שימוש בחניה ברכוש המשותף שממילא לא היתה בידם. נטען עוד כי היו מקרים שבהם 2 מכוניות עמדו בטור וחסמו את מרחב התמרון לחלוטין ומכל מקום כל הסכם בין הנתבעים אין בו לחייב את התובעים.

בנוגע לכתב ההגנה של הנתבעים 3 ו-4 נטען כי גם חניה של רכב אחד בגומחה מהווה הפרעה לתמרון והא ראייה התאונה שאירעה. נטען עוד כי אין ממש בטענה כי רכב הנתבעים חונה לצורך פריקת מוצרים, שכן, הרכב עומד משך זמן ממושך יותר.

ביום 11.01.12 התקיים דיון מקדמי בתובענה ובסיומו, לאחר שלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות לגופם של דברים ואף לא להסכמות דיוניות, נקבעה פרוצדורה לשמיעת ראיות.

התובעים הגישו תצהיר מטעמם וכן חוות דעת של מר משה תכלת – מהנדס תנועה.

הנתבעים 1 ו-2 הגישו תצהיר מטעמם אולם למועד ההוכחות התייצב הנתבע 1 בלבד. מטעם הנתבעים 3 ו-4 הוגש תצהירו של הנתבע 3.

ביום 01.05.12 התקיים דיון הוכחות ובסיומו הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

דיון

אין מחלוקת כי מרחב תמרון בחניון הבית – שטח המצוי בחזית החניות הצמודות לדירות הנתבעים והמסומנות באותיות ז' ו-ח' (להלן: "**מרחב התמרון**"), הינו רכוש משותף.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית, רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים **שני תנאים מצטברים** (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277):



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים.

כך נפסק כבר כי, ככלל, שימוש ברכוש משותף לצורכי חניה הינו שימוש רגיל וסביר בתנאי שאינו גורע מזכויותיהם של יתר בעלי הדירות (בע"א 708/72 פרשק נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817). אולם, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו על פי המבחנים שלעיל.

במקרה דנן דין התביעה להתקבל מאחר והשימוש שנעשה על ידי הנתבעים ברכוש המשותף לא אושר על ידי בעלי הדירות בבית והוא גם איננו מהווה שימוש רגיל וסביר על פי המבחנים שהותוו בפסיקה כאמור.

לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי נתקבלה בידם הסכמה של האסיפה הכללית לחניה הכפולה המבוצעת על ידם.

מר רימון מאשר בעדותו כי אין, למעשה, הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית לשימוש המבוצע – "אין לנו הסכמה כתובה של בעלי הדירות. הסכמה בע"פ – יש לנו הסכמה מפורשת של דיירת שחונה ליד החניה של התובעים ואין לה שום בעיה. לא הבאנו אותה לעדות. היא נתנה תצהיר היתה תקלה בלוחות הזמנים ולכן היא לא באה להעיד" (עמוד 9 שורות 11-13). אעיר כי תצהיר מטעם הגב' האמורה לא הוגש כלל לתיק המפקח. גם לא נתבקשתי לדחות את מועד הדיון או לקבוע מועד נוסף לשמיעת עדותה.

הוצג בפני פרוטוקול אסיפה מיום 10.01.11 ממנו עולה כי נושא החניות הכפולות עלה באסיפה הכללית ובעלי הדירות נתבקשו שלא לבצע חניות כפולות (מוצג ת/1 וכן עמוד 5 שורות 4-2). אומנם, אין החלטה מפורשת האוסרת חניות כפולות. אולם, ברי כי גם אין הסכמה של האסיפה הכללית לחניה המבוצעת על ידי הנתבעים.

בהקשר זה גם לא עלה בידי הנתבעים 1 ו-2 להוכיח כי החניה במקום נעשית באופן דומה במשך שנים או כי היתה הסכמה לשימוש המבוצע, לטענתם גם על ידי קודמיהם בזכויות, לרבות בעלת החניה אשר חנייתה צמודה לחניית התובעים. בהקשר זה הנתבעים 1 ו-2 לא הביאו לעדות בפני לא את קודמיהם בזכויות וגם לא את בעלת הדירה אשר לטענתם נתנתה את הסכמתה (בעל פה) לחניה הכפולה המבוצעת. גם אין כל אזכור בתצהיר הנתבעים 1 ו-2 כי בידם הסכמה, אפילו בעל-פה של מי מבעלי הדירות בבית.

בהקשר קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

ויודגש, אף אם אכן עשו הנתבעים שימוש בחניה כפולה במשך שנים ללא התנגדות של בעלי הדירות, הרי שאי התנגדות זו אין בה די כדי להוות הסכמה לשימוש. שתיקה כזו, ככל שהייתה, מקימה לנתבעים רשות שימוש הדירה אשר ניתנת להפסקה בכל עת. אולם, משהוגשה התביעה דנן, הרי שיש בכך הבעת רצון ברורה של התובעים להפסקת השימוש ברכוש המשותף (מיגל דויטש קניין (תשנ"ט, כרך ב') עמ' 414, רע"א 6339/97 רוקר ואח' נ' סלומון ואח' פד"י נח (1) 199 וע"א (ת"א) 2816/03 ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפולן ואח' תק-מח 2006 (2), 991). גם פרוטוקול האסיפה מיום 10.01.11 (מוצג ת/1) מלמד על הבעת רצון ברורה של האסיפה הכללית להפסקת השימוש.

משכך, אף אם עשו הנתבעים שימוש בעבר במרחב התמרון לצורך חניה, אין הדבר מקנה להם זכות שימוש ייחודית לצמיתות ללא הסכמה של כל בעלי הדירות, וממילא כאשר יש בשימוש זה משום הפרעה למימוש זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות אחרים בבית כפי שיבואר להלן.

השימוש המבוצע על ידי הנתבעים ברכוש המשותף הוא גם אינו שימוש סביר ברכוש המשותף על פי המבחנים שלעיל, הן לאור יעודו של השטח כמרחב תמרון בחניה, הן לאור תנאי המקום והזמן המלמדים על קושי מתגבר בתמרון בחניה, הן לאור הפגיעה ביכולת התמרון בחניון ככלל והן לאור מניעת השימוש הדומה מאחרים בשטח זה ובשטחים אחרים בחניון הבית.

התובעים הוכיחו כי החניה הכפולה המבוצעת על ידי הנתבעים הינה בשטח אשר יועד לצורך תמרון כלי רכב בחניון ויש בה להקשות על אפשרות התמרון בחניה.

הצדדים אינם חולקים על כך שנדרש מקום לתמרון להיפוך רכב החונה בחניית התובעים לאור מגבלות הפניה שבקצה החניון (ר' עדותו של מר מילדוורט בעמוד 10 שורות 6-2). כך גם עולה מחוות דעתו של מר תכלת (שלא נסתרה משיתרו הנתבעים על חקירתו הנגדית ומשלא הוגשה כל חוות דעת נגדית מטעמם).

לטענת הנתבעים מרחב התמרון נשמר גם כאשר חונה מכונית אחת בחניה כפולה במרחב התמרון. להוכחת האמור צירף מר רימון לתצהירו סרט בו הוא מדגים היפוך של כלי הרכב כאשר חונה מכונית אחת במרחב התמרון, כל פעם במקום אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

למעשה, גם התובעים מאשרים כי ניתן לבצע את ה"היפוך" כאשר מכונית אחת חונה. כך מאשרת הגב' שטיינלאוף (עמוד 5 שורה 10-6). כך מאשר גם מר שטיינלאוף (עמוד 6 שורה 29). גם המומחה תכלת אינו טוען בחוות הדעת כי לא ניתן לבצע את התמרון כאשר מכונית אחת חונה.

היות ומרחב התמרון נועד לשמש ככניסה לשני מקומות חניה צמודים (מסומנים ז' ו- חז בתשריט הבית המשותף), הרי שברור כי גם שטח התמרון מספיק לחניית שני רכבים (כפי שאף טוענים התובעים כי קורה בפועל – עמוד 5 שורות 16-17). משכך, כאשר חונה מכונית אחת בחניה כפולה, נותר עדיין די מקום למכונית נוספת להיכנס לחנות שם ולפיכך נותר גם מרחב תמרון מספיק לאותו כלי רכב להיכנס לחניה בנסיעה אחורנית ולצאת בנסיעה קדמית.

דא עקא, גם מן הסרטון שהוצג בפני וגם מעדות התובעים, אני מתרשם כי, אף שהתמרון בנסיבות אלו אפשרי, הרי שהוא **מוגבל וקשה יותר** מאשר ביצוע התמרון שעה שאין אף מכונית החונה בחניה כפולה ומרחב התמרון פנוי כולו.

כך מעידה הגב' שטיינלאוף – "לפני שבאת לגור גם יכולתי לחנות וגם לא יכולתי. המצב החנייתי השתנה בצורה פנטסטית. יש גם מכוניות הרבה יותר גדולות וגם החניות הכפולות, אני הייתי יוצאת בנסיעה לאחר את כל הדרך והייתי משתמשת בגומחה אם היא היתה פנויה או לא אבל היום אי אפשר. אי אפשר בגלל החניות הכפולות שם. אולי אנשים יכולים לעשות את זה" (עמוד 5 שורות 9-6). כך גם מעיד מר שטיינלאוף (עמוד 6 שורות 29 ואילך). כך גם התרשמתי מהצפייה בסרט שהוקלט על ידי מר רימון – הרכב קרוב מאוד לכלי הרכב החונה בחניה כפולה מצד אחד ולעמוד הבית המצוי בקצה מרחב התמרון מן הצד השני. בנסיבות אלו קיים חשש לפגיעה ברכב החונה או בעמוד הבית ועל אחת כמה וכמה כאשר המדובר בביצוע תמרון בשעות החשיכה או כאשר נדרש תמרון במספר מהלכים (דבר שלא נדרש כאשר מרחב התמרון כולו פנוי). כך גם הוא הגיונם של הדברים – חניית הנתבעים בשטח המעבר מבטלת, למעשה, מרחב תמרון נוסף הקיים בחניון הבית ואשר נועד להקל על אפשרות הגישה לחניות ומהן.

ויודגש, אומנם, כאשר מבוצעת חניה כפולה אחת במרחב התמרון, אין המדובר בתפיסה של מרחב תמרון הכרחי שאין בילתו או כזזה החוסם לחלוטין את יכולת התמרון. אולם, ברור כי כאשר מרחב התמרון כולו פנוי, ללא חניות כפולות, חופש התנועה בחניון הבית (שהגישה אליו מוגבלת ממילא) וקלות התמרון רבים יותר והסיכונים קטנים יותר.

מעיון בתשריט הבית המשותף עולה כי מרחב התמרון נדרש לא רק עבור התובעים אלא עבור כל 6 החניות הממוקמות מעבר לו בחניון הבית. נדמה כי הצורך בקיומו של מרחב התמרון בשלמותו (ללא חסימתו על ידי רכב אחד) נדרש, אף ביתר שאת, לבעלי דירות אחרים. כך, למשל, רכב החונה בחניה ג' אינו יכול לבצע כל תימרון היפוך אלא תוך שימוש במרחב התמרון או תוך כניסה לחניות המסומנות באותיות א' ו- ב'.

מעבר לכך, הרי שההסדר שבין הנתבעים כי רכב אחד בלבד יחנה במרחב התמרון, אין בו די כדי להבטיח את קיומו של מרחב התמרון ההכרחי הנדרש תמיד. כך, קרו כבר מקרים כי חנו שני רכבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בחניה כפולה. כך, אין כל דרך לתובעים לאכוף קיומו של הסדר כזה במקרה והוא מופר. למעשה, הנטל לדאוג כי קיים מעבר פנוי עובר לכתפי התובעים - כך מציע מר מילדוורט כי על התובעים לפנות לנתבעים בבקשה לפנות את כלי הרכב החונים במקרה שכזה (כפי שעולה מחקירתו את התובעת בעמוד 5 שורה 24). כך, אין בהסדר כזה לחייב את חליפיהם של הנתבעים או בעלי דירות אחרים בבית.

ובכל מקרה, עדיין יש בהסדר זה כאמור להעמיד את התובעים בסכנה, בכל עת, של ביצוע תמרון היפוך לרכבם תוך פגיעה בעמוד הבית מצד אחד או ברכב החונה בחניה כפולה ברכוש המשותף מצד שני.

זאת ועוד. אין המדובר במקרה דנן בפגיעה של מה בכך ברכוש המשותף וכפי שנפסק בע"א 93/81 אליאס נ. שיפר לז (2) 444: "אם תותר הרצועה, ובית המשפט יתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם".

וראה גם עמדתו של השופט טירקל ברע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון נה (1) 199: "בנושא רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות. השארת הבנייה מסיגת הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאליים יגבר על שכניו שומרי החוק".

הדברים יפים גם בנוגע לשימוש דנן ברכוש המשותף בחנית הבית.

לו יינתן לנתבעים להחנות את רכבם בחניה כפולה יביא הדבר להתרת הרצועה בכל הקשור לשימוש במעברים בבית לצורכי חניה ולא יוכל הבית והחניון שבו להתנהל בצורה תקינה. עצם מתן לגיטימציה להסדר השימוש שבין הנתבעים עשויה להביא לכך שעוד בעלי דירות יבקשו לעשות שימוש בשטחי מעברים בחניון כדי להחנות כלי רכב נוספים. במקרה דנן עולה מתשריט רישום הבית המשותף (נספח לכתב התביעה) כי חניה ברכוש המשותף אפשרית במקומות נוספים. כך, למשל, לאורך הגדר המערבית – היות וחונות שתי מכוניות במקביל בקצה החניון (חניות המסומנות א' ו- ב' בתשריט) ושטח המעבר הינו ברוחב זהה, הרי שיכול רכב אחד לחנות כאשר נותר מקום לרכב נוסף לעבור לצידו. האמור נכון גם לגבי חלקים אחרים של חניון הבית (לאורך הגדר הצפונית והמזרחית) – לו תינתן לנתבעים הרשות להחנות בחניה טורית במרחב התמרון, איזה הצדק יהיה שלא לאפשר לבעלי חניות המסומנות א, יג, כא, כב, כה ו- ל לעשות גם הם כאמור ?!

המשמעות של חניה במרחב התמרון היא פתיחת פתח לצימצום שטחי המעברים בחניון עד כדי יצירת קושי מהותי לביצוע תמרון כלשהו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 433/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכך יש להוסיף כי חניית הנתבעים בחניה כפולה מגבילה, למעשה, כל אפשרות של חניה נוספת בשטח הרכוש המשותף על ידי בעלי דירות אחרים, למשל, לאורך הגדר המערבית ובפרט בחלק הרכוש המשותף הצמוד לגדר המערבית במקביל למרחב התמרון.

לפיכך, שימוש הנתבעים מהווה, מעבר לפגיעה בשוויון בין בעלי הדירות בבית (שלא יכולים להחנות כלי רכב נוספים מעבר לחניה בחניות הצמודות לדירותיהם), גם מניעה מהאחרונים לעשות שימוש דומה ברכוש המשותף בבית.

די באמור, אף ללא קשר לקביעה כי יש בחניה זו גם משום הפרעה לתובעים ולבעלי דירות אחרים כאמור, כדי להצדיק איסור החניה המבוצעת על ידי הנתבעים ברכוש המשותף.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ואוסר על הנתבעים להחנות את רכבם בשטח מרחב התמרון כהגדרתו לעיל.

בנוסף אני מחייב את הנתבעים (בחלקים שווים) לשלם לתובעים סך כולל של 3,200 ₪ בגין החזר הוצאותיהם (כולל אגרת תביעה, עלות חוו"ד המומחה, יעוץ משפטי ודמי בטלה) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבה מקדמית, ישיבת הוכחות והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג אייר תשע"ב, 15 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב